

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Busca en el mapa el bloque que trate la materia que te preguntan (cálculo, exclusiones, publicidad/órganos, seguimiento o retenciones/pagos). Luego repasa las reglas en las secciones y contrasta con la literalidad en el RD. Usa la sección de plazos solo para estudiar los términos temporales que aquí se identifican expresamente por categoría PLAZO.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto y efecto del periodo medio	1	Define la finalidad: metodología económica para calcular y publicar el periodo medio y las condiciones de retención para atender obligaciones pendientes, como elemento de reducción de morosidad. Aclara que no altera el plazo máximo de pago.
Ámbito de aplicación y exclusiones del cálculo	2;3.1-3.2	Determina a qué sujetos se aplica y fija qué se incluye: facturas expedidas desde 1/1/2014 con registro contable y certificaciones mensuales de obra aprobadas desde esa fecha. Excluye pagos entre AA. PP. en contabilidad nacional, pagos del Fondo para Pagos a Proveedores y supuestos de retención por embargos/ejecución/compensación/actos análogos.
Reglas de cálculo: operaciones pagadas y operaciones pendientes	5.1-5.3	Establece fórmulas para periodo medio global y para ratios mensuales de operaciones pagadas y pendientes. Precisa el cómputo de "número de días" desde hitos tasados (certificaciones/documentos/conformidad o entrada de factura) hasta pago material o hasta el último día del periodo publicado.
Criterios temporales y casos especiales en el "pago material" y el "registro"	5.2	Define la fecha de pago material con reglas específicas: recepción contable/administrativa y, para facturas financiadas con Fondo de Liquidez Autonómico o con retención de importes, toma como fecha de pago material la propuesta definitiva formulada por la Comunidad Autónoma o Corporación Local.
Publicidad y remisión de información por órganos	6.1-6.2	Intervención General de la Administración del Estado calcula y publica antes del día 30 información del periodo medio de pago de la Administración Central (y Seguridad Social). Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales remiten y publican periódicamente según lo previsto en la Orden HAP/2105/2012.
Seguimiento, alerta y requerimientos por consistencia y metodología	7.1-7.3	El Ministerio hace seguimiento para detectar incumplimientos y analizar consistencia con la información remitida. Tras alerta, puede actualizar el importe mensual a dedicar al pago para cumplir el plazo máximo. Si detecta incumplimiento/inconsistencia, requiere a la Comunidad Autónoma para cumplir o revisar el dato publicado.
Procedimiento de retención/deducción por incumplimiento del plazo máximo	8.1-8.4	Si hay incumplimiento del plazo máximo con efecto en retención del art. 20.6 LO 2/2012, el Ministerio comunica a la Comunidad Autónoma solicitando información certificada por su Interventor para cuantificar deuda y parte a pagar con recursos sujetos a liquidación. Similar comunicación para Corporaciones Locales y cancelación con recursos propios, con cancelación de diferencia mediante retenciones de participación.
Ejecución de la retención: acuerdos, relaciones de facturas y selección	10.1;10.3-10.5	La notificación inicia procedimiento de retención; se acompaña de acuerdo de retención antes del día 14 para cada mes en que se mantenga. Se remite relación definitiva de pagos propuestos por el Interventor con requisitos mínimos y certificado. Hay criterio de prioridad por obligación pendiente más antigua y límites: el Ministerio solo abona facturas vencidas, liquidas y exigibles y cumple requisitos.

Bloque	Artículos	Qué regula
Comunicación a proveedores y efectos del abono con gestión estatal	11.1-11.4	Comunidad Autónoma y Corporación Local comunican a proveedores (y subcontratistas) la relación de obligaciones a pagar. El abono extingue la deuda. La Administración General del Estado gestiona el pago con cargo al importe retenido sin generar comunicación/asunción de responsabilidad; los intereses y gastos corresponden a la entidad local/autonómica.

3. Objeto y límites materiales del periodo medio (sin alterar morosidad) (arts. 1)

Finalidad del indicador y su función

- La metodología económica se dirige al cálculo y la publicidad del periodo medio de pago, y a condiciones de retención para atender obligaciones pendientes con proveedores.
- El periodo medio sirve como elemento adicional para fomentar la reducción de plazos y disminuir el nivel de morosidad en beneficio de acreedores.

Límite: no modifica el plazo máximo

- El cálculo del periodo medio no modifica ni altera el plazo máximo de pago a proveedores fijado en la normativa sobre morosidad.
- El incumplimiento del plazo máximo se sujeta a la Ley 3/2004 y demás normativa aplicable.

4. Qué se incluye en el cálculo y qué se excluye (arts. 2;3.1-3.2)

Inclusión: facturas y certificaciones mensuales

- Se consideran facturas expedidas desde 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable de facturas o sistema equivalente.
- También se consideran certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir de la misma fecha.

Exclusiones expresas del cómputo

- Quedan excluidas obligaciones de pago contraídas entre entidades que sean Administraciones Públicas en el ámbito de contabilidad nacional.
- Se excluyen pagos con cargo al Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores y pagos/propuestas retenidas por embargos, mandamientos de ejecución, compensación o actos análogos.

5. Cómputo de días y reglas de cálculo del periodo medio (arts. 5.1-5.3)

Operaciones pagadas: número de días desde hitos

- La regla de “número de días de pago” usa días naturales entre aprobación/certificación o conformidad o entrada en registro y el pago material por la Administración.
- El cómputo se basa en tres posibles inicios: certificaciones de obra, documentos de conformidad o entrada de la factura en el registro (o recepción administrativa cuando no haya registro contable).

Operaciones pendientes: número de días hasta el último día del periodo

- La ratio de operaciones pendientes usa “número de días pendientes de pago” desde los hitos tasados hasta el último día del periodo al que se refieran los datos publicados.
- En pendientes, si no hay obligación de registro contable, se usa la fecha de recepción de la factura en el registro administrativo.

6. Determinación específica de la fecha de pago material en casos de financiación/retención (arts. 5.2)

Regla general y caso especial

- La fecha de pago material se vincula al pago material por parte de la Administración y al hito de inicio definido para el “número de días de pago”.
- Para facturas con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico o con cargo a retención de importes para pagar directamente a proveedores, se considera fecha de pago material la propuesta de pago definitiva.

7. Publicidad y remisión periódica de información (arts. 6.1-6.2)

Publicación estatal del periodo medio mensual

- La Intervención General de la Administración del Estado calcula y publica información del periodo medio de pago a proveedores de la Administración Central (incluye Seguridad Social).
- Publica antes del día 30 de cada mes la información relativa al mes anterior a través de la Central de Información económico-financiera.

Remisión y publicación por CC. AA. y Entidades Locales

- Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales remiten y publican periódicamente la información relativa al mes o al trimestre anterior.
- Lo hacen de acuerdo con la Orden HAP/2105/2012, según lo que se prevea en dicha orden.

8. Seguimiento, comunicación de alerta, requerimiento y posible actualización del importe (arts. 7.1-7.3)

Consistencia y detección de incumplimientos

- El Ministerio hace seguimiento de los datos publicados por CC. AA. para detectar posibles incumplimientos y analizar su consistencia con la información remitida.
- Tras la comunicación de alerta, puede comunicar actualización del importe mensual a dedicar al pago.

Requerimiento y publicidad del incumplimiento

- Si detecta incumplimiento de metodología o inconsistencia, formula requerimiento a la Comunidad Autónoma para que cumpla o revise el dato publicado.
- El requerimiento indica un plazo (no superior a diez días naturales) con apercibimiento de dar publicidad del incumplimiento.

9. Retención/deducción por incumplimiento del plazo máximo: comunicaciones y cuantificación (arts. 8.1-8.4)

Comunidad Autónoma: cuantificar deuda y parte con recursos sujetos a liquidación

- Si se produce incumplimiento del plazo máximo en los términos del art. 20.6 LO 2/2012, el Ministerio comunica a la Comunidad Autónoma y solicita información certificada por su Interventor.
- La finalidad es cuantificar y determinar la parte de la deuda comercial a pagar con cargo a recursos del sistema de financiación sujetos a liquidación.

Corporaciones Locales y cancelación de diferencia

- Para Corporaciones Locales, el Ministerio comunica (previa comunicación a la Comunidad Autónoma si ejerce tutela financiera) y solicita información certificada por el Interventor.
- Se cuantifica la deuda comercial y la parte a pagar con recursos propios; la diferencia se cancela mediante retenciones de la participación en tributos del Estado.

10. Ejecución material de la retención: acuerdos, propuesta de pagos y requisitos (arts. 8.3;10.1;10.3-10.5)

Inicio del procedimiento y acuerdos mensuales

- Desde que se remite la notificación, se entiende iniciado el procedimiento de retención.
- La notificación se acompaña del acuerdo de retención dictado antes del día 14 para cada mes en que se mantenga la aplicación.

Relación de facturas, certificado y criterios de prioridad

- El Interventor remite al Ministerio la relación de facturas que conforman la propuesta de pago, con suma máxima del importe efectivo comunicado y regularizaciones.

- La relación incluye, al menos, importe y fecha de cada factura, inicio del cómputo, identificación del acreedor (y originario si hay cesión), cuenta corriente, tipo de deuda y partida presupuestaria o cuenta contable.

11. Gestión del pago por el Estado, comunicación a proveedores y efectos del abono (arts. 11.1-11.4)

Comunicación a proveedores y conocimiento de inclusión

- La Comunidad Autónoma y la Corporación Local comunican a proveedores (y subcontratistas) la relación de obligaciones a pagarse y permiten consultar su inclusión.
- Si el proveedor está incluido, podrá conocer la información que le afecte respetando la normativa de protección de datos.

Efectos: extinción de deuda e interés/gastos

- El abono extingue la deuda contraída por la entidad con el proveedor por el importe satisfecho.
- Los intereses de demora y gastos siguen correspondiendo y serán abonados por la Comunidad Autónoma o Corporación Local, según corresponda.

12. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Publicación estatal del periodo medio	antes del día treinta de cada mes	6.1
Plazo del requerimiento de cumplimiento o revisión del dato	no superior a diez días naturales	7.3
Acuerdo de retención mensual	antes del día catorce de cada mes	8.3
Comunicación de saldo por cambio respecto del acuerdo de retención	antes del día veinte del mes en el que se haya dictado el acuerdo de retención	10.1

13. Cierre de repaso

Para preparar preguntas de examen, ubica primero si te piden el cálculo (incluye/excluye y número de días) o el régimen de retención (comunicación, cuantificación y ejecución). Después, verifica siempre los plazos solo con los apartados identificados como PLAZO y contrasta las reglas con la literalidad del RD.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.